NORMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA REGULAR EL USO DE EFECTIVO EN LAS OPERACIONES DIARIAS EJECUTADAS POR EL REPRESENTANTE INTEGRAL, SUPERVISORES DE ATENCIÓN AL CLIENTE, GERENTES DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS, LAS PERSONAS RESPONSABLES Y LAS PENAS

Artículo Primero.- Están sujetos a las presentes normas y se sancionarán de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y la Ley Penal Venezolana:

1. El Representante Integral Junior o Senior que viole las normas generales fijadas por las autoridades en el "Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario".
2. El Representante Integral Junior o Senior que viole las presentes normas y las que durante el ejercicio de su cargo está obligado a conocer de conformidad con la descripción de cargo.
3. El Supervisor de Atención al Cliente I, II, III, y el Gerente de Atención al Cliente I y II, a quienes reporta el Representante Integral, Junior o Senior y de quienes recibe los lineamientos y orientaciones necesarias para el logro de los objetivos del cargo, que por negligencia o imprudencia permitan que el Representante Integral ejecute las operaciones prohibidas en estas normas.
4. Cualquier empleado que efectué u ordene pagos en efectivo.

Parágrafo Único: Por Cono Monetario se entenderá la estructura de monedas y billetes que tiene la República Bolivariana de Venezuela, con las denominaciones que se adecuan a las necesidades de la población para llevar a cabo las compras y ventas de bienes o servicios.

Artículo Segundo.- Todo trabajador **MERCANTIL** que viole las presentes normas comete faltas graves a las obligaciones que impone la relación de trabajo, consideradas como causal de despido justificado de conformidad con el literal "i" del artículo 79 de la LOTTT, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales derivadas de sus acciones.

Artículo Tercero.- El Representante Integral Junior o Senior, El Supervisor de Atención al Cliente I, II, III, y el Gerente de Atención al Cliente I y II, en ejecución de las operaciones inherentes al cargo actuará siempre con la diligencia debida, ya que tiene conocimiento sobre el uso de elementos tecnológicos; los productos y servicios que ofrece el Banco a través de la red de Oficinas; conocimiento de las transacciones de taquilla, sus implicaciones y consecuencias de los mecanismos de control, verificación y seguridad utilizados, calidad de servicio, y sobre los procesos y lineamientos que rigen las transacciones de taquilla.

Parágrafo Único: Mientras se encuentre en vigencia la presente norma, se mantendrá sin efecto los montos autorizados en la Circular de Pago de Efectos de fecha ocho (08) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en su numeral 2: "Ruta de notificaciones para las operaciones de taquilla en la red de oficinas", Sección A: "Parámetros de autorización para pago de efectos".

Artículo Cuarto.- Los empleados mencionados en los literales del Artículo Primero que ejecuten transacciones de taquilla que involucren manejo de dinero y efectos en moneda nacional, como en moneda extranjera, se encontrará en el supuesto de violación las presentes normas si:

1. Ejecuta transacciones en dinero efectivo por montos superiores a los fijados mediante el correo electrónico enviado por la Red de Oficina al momento de fijar dicho límite, el cual será informado

a cada empleado que efectué u ordene o autorice pagos quien deberá firmar un ejemplar del correo como señal de haber entendido la instrucción.

2. Ejecuta transacciones con una sola persona natural o jurídica por montos superiores a los fijados mediante el correo electrónico enviado por la Red de Oficina al momento de fijar dicho límite, el cual será informado a cada empleado que efectué u ordene o autorice pagos quien deberá firmar un ejemplar del correo como señal de haber entendido la instrucción.

3. Incumple con las normas prudenciales que regulan la atención al cliente, y los lineamientos para las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o discapacitadas.

Artículo Quinto.- A los efectos de estas normas, las operaciones diarias quedarán documentadas en "Mensajes de Datos" que monitoreadas diariamente, contendrán los siguientes elementos literales:

1. Nacionalidad del Cliente
2. Cedula del cliente
3. Nombre del cliente
4. Fecha de la transacción
5. Hora de la transacción
6. Región
7. Oficina
8. Terminal
9. Transacción (Retiro de Ahorro, Cheque Pagado, Sustitución de Cheque)
10. Cuenta del cliente
11. Monto de la operación
12. Nombre oficina
13. Región

Parágrafo Primero: a los efectos de estas normas se entenderá por "Mensajes de Datos" toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio.

Parágrafo Segundo: Los Datos que arroje el sistema **MERCANTIL** tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, ya que se crean y registran cumpliendo con las formalidades establecidas en la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas y en la normativa prudencial de la **Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).**

CAPITULO II
NATURALEZA JURÍDICA DE LAS PRESENTES NORMAS

Artículo Sexto.- Las presentes normas tienen la naturaleza jurídica de reglamento interno que obliga al trabajador de conformidad con lo dispuesto en el literal "d" del artículo 24 del Reglamento de la LOTTT.

Parágrafo Único: Las presentes normas se redactan cumpliendo con el orden público laboral y serán publicadas para conocimiento de todos los trabajadores de **MERCANTIL** e, incorporadas en el sitio web personal de cada Representante de Operaciones en el portal "Somos Mercantil", regulado en la cláusula 56 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Caracas, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018).